

1502368-83.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2206551/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19354959 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1796/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2206551 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1502368-83.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502368-83.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2206551/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19354959 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

1796/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2206551 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 1796/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CESAR SOUZA PIRES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

FERNANDO CESAR SOUZA PIRES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 08h27min, na intersecção da Avenida Campinas com Rua do Filtro, Vila Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de Limeira, em atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, guardava e tinha em depósito, para serem

entregues ao consumo de terceiros, 39 (trinta e nove) porções de cocaína, pesando cerca de 67g (sessenta e sete gramas), e 05 (cinco) pedras de crack, com peso aproximado de 3g (três gramas), assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 129), a qual foi juntada às fls. 132/133, com denúncia recebida às fls. 135/136.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas ou a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

Rejeito a preliminar de nulidade da busca domiciliar, pois, em se tratando de local abandonado, aberto, não haveria como os policiais sequer cumprirem a determinação do C. Superior Tribunal de Justiça de colher a autorização para ingresso, pois não havia ninguém a solicitar, lembrando-se que o texto constitucional é claro ao dispensar o consentimento no caso de flagrante delito ("a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial").

Ressalte-se que, com isso, não se está a afirmar que as pessoas em situação de rua não possuam o direito de gozarem de paz e de sossego, que são direitos assegurados na Constituição ao garantir a inviolabilidade domiciliar.

Tal direito é reconhecido, mas não há como se implementar a determinação de autorização do morador quando não há a quem ser feito tal pedido.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls.14, pelo laudo de constatação de fls.17/20, pelas imagens de fls.23/34, pelo laudo toxicológico de fls.124/126, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Rogério Roberto Piratelli Júnior e Gustavo Henrique Zullo prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que, em diligência na busca de autor de furto, surpreenderam o réu, mantendo sob sua guarda 05 pedras de crack e 39 flaconetes de cocaína, no interior de uma garrafa plástica, sem autorização, ao lado do colchão onde ele estava dormindo, no segundo andar, dentro de uma construção abandonada situada no local dos fatos.

O réu, em seu interrogatório, confirmou que a droga era dele, mas disse que as havia subtraído pouco tempo antes, para uso.

A propriedade da droga é incontroversa.

A afirmação do acusado de que "furtou" as drogas de um indivíduo que ele viu esconder é inverossímil.

O réu admite que se encontrava em situação de rua, o que faz presumir ser conhecido no local, até por dormir em local abandonado, facilmente acessado por terceiros.

Não é crível, assim, que iria correr o risco de deixar a droga escondida em local que pudesse ser acessado pelos "reais" proprietários da droga (note-se que, em interrogatório, o réu afirma ter ciência de que, se fosse descoberto, poderia ter sido morto por "roubar" a droga).

A versão de que subtraiu os entorpecentes, no mais, lhe é cômoda, pois não teria comprovação de renda para sustentar a versão de que as drogas eram, simplesmente, para uso próprio.

Note-se ainda que, em sede policial, o acusado negou a propriedade das drogas, o que não é consentâneo com a alegação, agora em juízo, de se tratar de usuário.

Ademais, mesmo que restasse comprovada a condição de usuário de drogas, tal circunstância, por si só, não exclui a possibilidade de que o réu também possa se dedicar à comercialização espúria. Ao revés, é comum que tal ocorra, até pela dificuldade de usuários habituais de entorpecente manterem-se em atividade

laborativa lícita.

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo uma das condenações do réu a título de maus antecedentes (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0006929-79.2011.8.26.0320 - fls. 49/50) e elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, utilizo outra condenação a título de reincidência (Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0007097-08.2016.8.26.0320- fls. 50/51) e elevo a pena em mais 1/6, isto é, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu FERNANDO CESAR SOUZA PIRES, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.

Limeira, 18 de janeiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA